



한국렌터카사업조합연합회 참여 회원사를 위한 렌터카 업무 개인정보 처리 가이드

2020.12.



작성 : 한국렌터카사업조합연합회

목 차

I. 렌터카 개인정보 처리	1
1. 렌터카 업무 개요	1
(1) 렌터카 업무 개인정보 흐름도	1
(2) 렌터카 업무 단계별 개인정보 처리 관련 주요 확인 사항	2
2. 차량예약 및 신청	4
(1) 차량예약 및 신청자의 개인정보 직접 수집	4
(2) 차량예약 및 신청자의 개인정보 간접 수집	7
(3) 고객의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공 할 수 있는 경우	12
(4) Q&A	13
3. 계약 체결	14
(1) 비용 결제	14
(2) 계약 체결	14
(3) 개인정보의 이용내역 통지 의무	19
(4) 손해배상책임 보장제도에 따른 보험 등 가입 의무	19
(5) Q&A	20
4. 차량 대여	21
(1) 사고 처리	21
(2) 과태료 부과 처리	21
(3) 통행료 미납 부과 처리	21
(4) Q&A	22
5. 차량 반납	23
(1) 차량 반납 시 확인	23
(2) 차량 미반납 시 위치정보 확인	23
(3) Q&A	24
6. 이용 종료	25
(1) 개인정보 파기	25
(2) 분리 보관	26
(3) 1년의 기간 동안 서비스 미이용 고객의 개인정보 파기 및 유효기간 고지	28
(4) Q&A	28
II. 회원사 안전성 확보조치	29
1. '개인정보처리자'에 해당하는 경우	29
2. '정보통신서비스 제공자등'에 해당하는 경우	32
[별첨 1] 자동차 임대차 계약서	33
[별첨 2] 자동차 대여 표준약관	35
[별첨 3] 임차인 운전자격 확인 및 개인정보 수집·이용, 제3자 제공 동의서	47

(2) 렌터카 업무 단계별 개인정보 처리 관련 주요 확인 사항

가. 단기(1년 이내) 렌터카 대여

구분	주요 확인 사항	비고
차량 예약 및 신청	· 렌터카 예약 및 신청 시 개인정보 수집·이용 동의 여부 · 렌터카 예약 및 신청자 개인정보 제3자 제공에 대한 별도 동의 여부 · 렌터카 대여 계약이 이루어지지 않은 예약 및 신청자 개인정보의 지체 없는 파기	
계약 체결	· 렌터카 대여 계약의 이행을 위하여 수집한 개인정보의 안전한 보관 및 파기 여부 · 운전면허증 복사 시 고객의 주민등록번호 뒷자리를 가리고 복사하는지 여부 · 운전면허번호는 『여객자동차법』 제34조의2제2항에 근거하여 운전자격 확인을 위한 목적으로만 사용하는지 여부	
차량 대여	· 사고처리를 위해 보험사에 제공하는 경우는 동의 없이 제공 가능함 · 보험사에 최소한의 개인정보를 제공하는지 여부	
차량 반납	· 블랙박스 영상은 차량 반납 시 차량 손상, 사고처리 확인을 위한 목적으로만 사용하는지 여부 · 위치정보는 차량 미반납 시 차량에 대한 추적을 위한 목적으로만 사용하는지 여부	
사후 처리	· 교통위반 시 경찰청에 제공, 행정위반 시 지방자치단체에 제공, 통행료미납 시 한국도로공사에 제공하는 경우는 동의 없이 제공 가능함 · 경찰청, 지방자치단체, 한국도로공사에 최소한의 개인정보를 제공하는지 여부	
이용 종료	· 렌터카에서 이용한 웹사이트 DB, 대여관리시스템 DB, 업무·개인 PC, 계약서 및 운전면허증 사본 등 일체 고객정보 파기	

나. 장기(1년 이상) 렌터카 대여

구분	주요 확인 사항	비고
차량 예약 및 신청	· 렌터카 예약 및 신청 시 개인정보 수집·이용 동의 여부 · 렌터카 예약 및 신청자 개인정보 제3자 제공에 대한 별도 동의 여부 · 렌터카 대여 계약이 이루어지지 않은 예약 및 신청자 개인정보의 지체 없는 파기	
계약 체결	· 렌터카 대여 계약의 이행을 위하여 수집한 개인정보의 안전한 보관 및 파기 여부 · 운전면허증 복사 시 고객의 주민등록번호 뒷자리를 가리고 복사하는지 여부 · 운전면허번호는 『여객자동차법』 제34조의2제2항에 근거하여 운전자격 확인을 위한 목적으로만 사용하는지 여부	
차량 대여	· 교통위반 시 경찰청에 제공, 행정위반 시 지방자치단체에 제공, 통행료미납 시 한국도로공사에 제공, 사고처리를 위해 보험사에 제공하는 경우는 동의 없이 제공 가능함 · 경찰청, 지방자치단체, 한국도로공사, 보험사에 최소한의 개인정보를 제공하는지 여부	
차량 반납	· 위치정보는 차량 미반납 시 차량에 대한 추적을 위한 목적으로만 사용하는지 여부	
이용 종료	· 렌터카에서 이용한 웹사이트 DB, 대여관리시스템 DB, 업무·개인 PC, 계약서 및 운전면허증 사본 등 일체 고객정보 파기	

2. 차량예약 및 신청

(1) 차량예약 및 신청자의 개인정보 직접 수집

차량 예약 및 신청자의 개인정보 처리(예: 온라인 예약, 방문신청 등)를 위해 고객의 개인정보를 렌터카 홈페이지 또는 렌터카 방문 등의 방법으로 직접 수집하는 경우 다음의 사항을 검토하여야 한다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 개인정보(예약 및 신청자 정보) 수집 시 4가지 필수 안내 사항을 안내하고 동의를 받도록 한다. ※ 4가지 사항 동의 안내 시 구체적이고 정확하게 안내하도록 해야 함	점검표 1.번
☒ 예약 및 신청자의 개인정보는 필요한 범위에서 최소한으로 수집하도록 해야 한다.	점검표 2.번
☒ 고객 중 차량 예약만 하고 실제 차량 대여 계약으로 진행되지 않는 경우는 수집한 고객정보는 목적이 달성되었으므로 지체 없이 파기해야 한다.	점검표 14.번
☒ 차량 예약만 하는 때에는 차량 대여 계약 체결 이전이므로 운전면허번호(운전면허증 사본)를 수집하지 않도록 주의하여야 한다.	점검표 5.번

가. 렌터카 홈페이지를 통한 차량 예약

렌터카 홈페이지는 회원가입 후 차량 예약하는 경우와, 회원가입 없이 차량 예약하는 경우로 구분된다. 2가지 모두 차량 예약을 위해 고객의 개인정보를 수집하는 때에는 개인정보의 수집·이용 동의를 받아야 한다. 이때, 수집하는 개인정보는 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만 수집하도록 해야 하며, 동의를 받을 때에는 4가지 필수항목(①개인정보의 수집·이용 목적, ②수집하려는 개인정보의 항목, ③개인정보의 보유 및 이용기간, ④동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익 내용)을 구체적으로 명확하게 알려야 한다.

* 렌터카 업체가 '정보통신서비스 제공자'에 해당하는 경우

- 고객에게 다음의 내용을 알리고 동의를 받아야 함
 - ① 개인정보의 수집·이용 목적
 - ② 수집하려는 개인정보의 항목
 - ③ 개인정보의 보유 및 이용기간

<참고> 렌터카 업체가 '정보통신서비스 제공자'에 해당하는 경우

◆ '정보통신서비스 제공자'란 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 의미

- ① 전기통신사업자(전기통신사업법 제2조제8호)
- ② 영리를 목적으로 전기통신사업자의 전기통신역무(유선·무선·광선·그밖에 전자적 방식으로 부호·문언·음향·영상을 송신·수신)를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자

⇒ 렌터카 업체가 인터넷·모바일 상에 영리 목적으로 웹사이트·앱·블로그 등을 운영하며 고객의 정보를 보유한 경우에는 정보통신서비스 제공자에 해당함

- 차량 예약 시 수집이 가능한 개인정보의 범위

개인정보는 그 목적에 필요한 범위에서 최소한으로 수집하여야 한다. 필요한 범위에서 최소한의 개인정보를 수집하였음을 입증하여야 할 책임은 렌터카 회사에 있다.

① 렌터카 홈페이지 비회원으로 차량 예약을 하는 경우라면,

: (필수 항목) 이름, 연락처

② 렌터카 홈페이지 회원가입을 한 후 차량 예약을 하는 경우라면,

: (필수 항목) 아이디, 비밀번호, 이름, 연락처, 이메일

※ 수집하는 개인정보 항목은 여행사마다 다를 수 있으므로 여행사 업무 형태에 맞춰 수집하면 됨

나. 렌터카 회사 직접 방문 또는 전화를 통한 차량 예약

렌터카 회사를 직접 방문하거나 전화로 차량 예약을 위해 개인정보를 수집하는 경우는 개인정보 수집·이용 동의를 받아야 한다. 이때, 수집하는 개인정보는 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만 수집하도록 해야 한다.

개인정보의 수집·이용을 위하여 동의를 받을 때에는 4가지 필수항목(①개인정보의 수집·이용 목적, ②수집하려는 개인정보의 항목, ③개인정보의 보유 및 이용기간, ④동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익 내용을)을 구체적으로 명확하게 알려야 한다.

특히, 차량 예약만 하고 차량 대여 계약을 하지 않은 경우에는 운전면허번호(운전면허증 사본)를 수집하지 않도록 주의하여야 한다.

※ 렌터카 회사 직접 방문하는 경우 대부분은 차량 대여 계약까지 진행되므로 계약 체결에 따른 업무 절차에 맞춰 진행하면 됨

- 차량 예약 시 수집이 가능한 개인정보의 범위

개인정보는 그 목적에 필요한 범위에서 최소한으로 수집하여야 한다. 필요한 범위에서 최소한의 개인정보를 수집하였음을 입증하여야 할 책임은 렌터카 회사에 있다.

① 렌터카 회사를 직접 방문하거나 전화로 차량 예약만을 하는 경우라면,

: (필수 항목) 이름, 연락처

※ 수집하는 개인정보 항목은 렌터카 회사마다 다를 수 있으므로 차량 대여 업무 형태에 맞춰 수집하면 됨

다. 개인정보 수집·이용 동의 작성 방법

렌터카 회사는 고객에게 동의를 받을 때에는 아래의 필수항목을 알리고 동의를 받도록 한다.

[동의를 받을 때 알려야 하는 항목]

① 개인정보의 수집·이용 목적

(예 : 회원 관리, 차량 예약 및 대여 서비스 제공)

② 수집하려는 개인정보의 항목

(예 : 이름, 연락처)

③ 개인정보의 보유 및 이용 기간

(예 : 차량 대여 계약의 이행완료 시까지)

※ 온라인으로 차량 예약을 하는 경우, 「전자상거래법」에 의하여 5년간 보유 가능

④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

* 정보통신서비스 제공자에 해당하는 경우는 ④번 항목 고지 생략 가능

[동의 안내 시 표현 방법]

① 글자 크기는 9pt 이상으로 작성

② 아래의 내용은 9pt보다 20% 이상 크게 작성

- 개인정보의 수집이용 목적 중 재화나 서비스 홍보 또는 판매 권유 등을 위하여 해당 개인정보를 이용하여 정보주체에게 연락할 수 있다는 사실

- 개인정보 항목 : 민감정보, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호

- 개인정보의 보유 및 이용 기간

- 개인정보를 제공받는 자 및 제공받는 자의 개인정보 이용 목적

③ ②번 내용에 대하여 아래와 같은 방법으로 구분하여 구체적으로 표시

- 글씨의 색깔을 다르게 하거나, 굵게 하거나, 밑줄을 통하여 강조하는 방법 중 선택

▶ 위반 시, 3천만 원 이하의 과태료 부과 (법 제75조)

[작성 예시 1] 렌터카 홈페이지 회원 가입 시 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집·이용 및 제공 동의서(예시)			
OO렌터카의 개인회원 가입 후 원활한 서비스를 제공하기 위하여 아래와 같이 개인정보의 수집·이용을 하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.			
☐ 개인정보 수집·이용 내역(필수항목)			
항목	수집·이용 목적	보유기간	
아이디, 비밀번호, 이름, 연락처, 이메일	회원관리, 차량 예약, 차량 대여 서비스	회원탈퇴 시	
※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 회원가입이 되지 않습니다.			
☐ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?			
☐ 동의		☐ 동의 안함	
☐ 개인정보 제3자 제공 내역			
제공받는 자	제공목적	제공 항목	보유기간
제휴사	마케팅 홍보 활동	이름, 연락처	회원탈퇴 시
※ 위의 개인정보 제3자 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 OO 서비스 제공에 일부 제한을 받을 수 있습니다.			
☐ 위와 같이 개인정보를 제3자 제공하는데 동의하십니까?			
☐ 동의		☐ 동의 안함	
년 월 일			
본인 이름		(서명 또는 인)	
OO렌터카 귀중			

(2) 차량예약 및 신청자의 개인정보 간접 수집

렌터카 회사가 대리점 또는 대리인(딜러가 있는 장기렌트만 해당), 온라인 사이트, 모바일 앱 등을 통해서 차량 대여를 원하는 고객의 개인정보 처리(예: 차량 예약 및 신청)를 위해 개인정보를 간접적으로 수집하는 경우 다음의 사항을 검토하여야 한다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 개인정보를 간접적으로 수집할 때에는 개인정보 처리업무 위탁인지, 제3자 제공인지 여부를 구분하여야 한다. [일반적 견해] ① 대리점 또는 대리인 - 개인정보 처리업무 위탁(렌터카 회사가 위탁사임) ② 온라인 사이트, 모바일 앱 - 개인정보 제3자 제공(렌터카 회사가 제공 받음) ※ 일반적 견해는 참조사항이고, 렌터카 회사의 내규 등에서 따로 정하고 있는 경우, 개인정보보호법 및 개인정보 보호 관련 법령이 요구하는 사항은 준수하여야 함	-
☒ 렌터카 회사가 개인정보 처리업무를 위탁한 경우라면, - 수탁사에서 개인정보를 수집할 때, 개인정보의 수집 동의를 받도록 한다. - 렌터카 회사는 수탁사 정보를 개인정보처리방침에 고지한다. - 렌터카 회사는 수탁사에 대한 교육 및 개인정보 처리 현황 점검 등 관리·감독 의무를 이행한다.	점검표 10.번 점검표 11.번
☒ 렌터카 회사가 제3자로부터 개인정보를 제공받는 경우라면, - 개인정보를 수집하는 온라인 사이트, 모바일 앱 등에서 제3자 제공 동의를 받도록 요구하고 그 사실을 확인한다. 제3자로부터 개인정보를 제공받은 렌터카 회사가 5만명 이상의 고유식별정보(운전면허번호)를 처리하거나 100만명 이상의 고객의 개인정보를 처리하는 경우 다음의 항목을 고객에게 알리고 난 후, 차량 예약 및 신청을 하여야 한다. [정보주체 출처 고지 항목] ① 개인정보의 수집 출처(예, OO사이트를 통해 수집됨) ② 개인정보의 처리 목적(예, 차량 예약 및 대여 서비스) ③ 개인정보 처리의 정지를 요구할 권리가 있다는 사실	-
☒ 고객 중 차량 예약만 하고 실제 차량 대여 계약으로 진행되지 않는 경우는 수집한 고객정보는 목적이 달성되었으므로 지체 없이 파기해야 한다.	점검표 14.번
☒ 차량 예약만 하는 때에는 차량 대여 계약 체결 이전이므로 운전면허번호(운전면허증 사본)를 수집하지 않도록 주의하여야 한다.	점검표 5.번

[참고] '개인정보 제3자 제공'과 '개인정보 처리업무 위탁'의 구분

- ▶ 개인정보의 제3자 제공과 처리업무 위탁은 개인정보 이전 목적 및 방법, 관리·감독, 손해배상책임 등 법적 관계에 있어서 차이가 있음
- ▶ 업무 위탁의 경우 수탁사(대리점 또는 대리인)의 업무처리 범위 내에서 개인정보 처리가 행해지고 위탁사(렌터카 회사)의 관리·감독을 받는 반면, 제3자 제공은 제3자의 이익을 위해서 개인정보 처리가 행해지고 제3자가 자신의 책임 아래

개인정보를 관리하게 됨		
구분	제3자 제공	개인정보 처리 업무 위탁
예시	사업제휴	배송업무, 텔레마케팅 업무 위탁
이전의 목적	제3자의 이익을 위하여	위탁자의 이익을 위하여 처리
예측 가능성	정보주체가 사전에 예측하기 어려움	정보주체가 사전 예측 가능
이전의 방법	제공목적 등 고지 후에 정보주체의 동의 획득	- 원칙 : 위탁사실 공개 - 예외(마케팅 업무 위탁) : 위탁사실 고지
관리·감독 책임	제공받는 자의 책임	위탁자의 책임
손해배상 책임	제공받는 자가 부담	위탁자 부담 (사용자 책임)

가. 대리점 또는 대리인을 통한 수집(장기렌트인 경우만 해당)

대리점, 대리인은 렌터카의 차량 장기렌트 신청을 대행하므로 개인정보 처리 업무 위탁으로 볼 수 있다.

따라서, 렌터카 회사는 아래의 항목을 준수하여 업무를 처리하는 것이 바람직하다.

- 개인정보 처리업무 위탁 계약서 작성

렌터카 회사는 개인정보 처리에 관한 업무를 위탁하는 경우 필수항목(7개)을 포함한 문서(계약서)에 의한 계약을 체결하는지 확인하여야 한다.

체크항목	Y	N
① 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항		
② 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항		
③ 위탁업무의 목적 및 범위		
④ 재위탁 제한에 관한 사항		
⑤ 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항		
⑥ 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항		
⑦ 수탁사가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항		

※ 렌터카 회사는 위와 같이 계약서의 형태는 아니라도 개인정보 보호 약정서, 보안 약정서, 협약서 등의 형태로 필수항목(7개)이 모두 포함되어 있는 경우라면 따로 개인정보 처리업무 위탁 계약서를 작성하지 않아도 됨

- 개인정보처리방침 등에 수탁사 공개

렌터카 회사는 개인정보 처리에 관한 업무를 위탁하는 경우 수탁사(대리점, 대리인)를 인터넷 홈페이지에 위탁하는 업무의 내용과 수탁사명을 함께 지속적으로 게재하여 공개하여야 한다. 다만, 인터넷 홈페이지에 공개할 수 없는 경우 다음과 같이 다른 방법으로 공개 할 수 있다.

- ▶ 사업장·영업소·사무소·점포 등의 보기 쉬운 장소에 게시
- ▶ 관보 또는 일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문에 실는 방법
- ▶ 이용자에게 배포하는 각종 소식지에 포함하여 연 2회 이상 발행
- ▶ 계약서 등에 실어 발급하는 방법

- 수탁사에 대한 관리·감독

렌터카 회사는 개인정보 처리업무를 위탁한 경우 수탁사에 대한 다음의 사항을 관리·감독을 하여야 한다.

- ▶ 수탁사에 대한 개인정보 보호 교육을 실시하여야 함
- ▶ 수탁사가 위탁받은 개인정보를 안전하게 처리하도록 정기적으로 개인정보 처리현황을 점검하는 등 감독 의무를 이행하여야 함
- ▶ 관리·감독 시 중점사항
 - 수탁사가 차량 예약 및 신청자의 개인정보를 수집하여 차량 대여 계약 체결 업무가 종료 되면 수탁사에서 수집했던 개인정보를 삭제하도록 관리·감독해야 함
 - 특히, 증빙서류(주민등록등본, 인감증명서, 통장사본, 사업자등록증 등)는 렌터카 회사에 모두 전달하고 복사본을 보유하지 않도록 관리·감독해야 함

- 차량 예약 및 신청 시 개인정보 수집 동의

렌터카 회사를 직접 방문한 고객의 차량 예약 및 신청을 위해 개인정보를 수집하는 경우는 개인정보 수집·이용 동의를 받아야 한다. 이때, 수집하는 개인정보는 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만 수집하도록 해야 한다.

개인정보의 수집·이용을 위하여 동의를 받을 때에는 4가지 필수항목(①개인정보의 수집·이용 목적, ②수집하려는 개인정보의 항목, ③개인정보의 보유 및 이용기간, ④동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익 내용)을 구체적으로 명확하게 알려야 한다.

특히, 차량 예약만 하고 차량 대여 계약을 하지 않은 경우에는 **운전면허번호(운전면허증 사본)**를 수집하지 않도록 주의하여야 한다.

[동의 안내 및 방법]

본 가이드 p.6 개인정보 수집·이용 동의 작성 방법 참고

- 전화를 통한 차량 예약 시 개인정보 수집 동의

차량 예약 및 신청 서비스, 결제 사항, 불만 사항, 그 밖의 사항에 대한 상담을 위하여 개인정보를 수집하기 위해서는 상담자의 동의를 받아야 한다.

[예시] 전화를 통한 상담 시 개인정보 수집 · 이용 동의 수집

- ○○렌터카는 고객의 상담 내용을 확인하고 상담 결과를 회신하기 위하여 고객의 이름, 연락처를 수집하고 있으며, 전화를 통한 상담 및 수집 동의의 경우에는 통화내용을 녹음합니다. 고객께서 개인정보 수집에 대한 동의를 하시지 않는 경우에는 상담신청을 할 수 없습니다. 이상의 내용을 충분히 이해하시며, 개인정보 수집 및 녹취에 대한 동의를 하십니까? 동의를 하시지 않는 경우에는 상담을 하실 수 없습니다.
- 개인정보 수집에 대한 동의한 경우 : 개인정보는 상담 결과를 회신할 때까지 보유합니다. 다만, 불만 및 분쟁처리에 관한 내용인 때에는 3년간 보유합니다. 이상의 내용을 충분히 이해하십니까?

나. 온라인 사이트, 모바일 앱을 통한 수집

온라인 사이트, 모바일 앱은 렌터카 회사에게 차량 예약 및 신청 고객의 정보를 제3자 제공하는 유형으로 볼 수 있다. 따라서, 개인정보 제3자 제공에 따라 렌터카 회사는 온라인 사이트, 모바일 앱 등으로부터 개인정보를 제공받는 때에는 아래의 사항을 준수하여 업무를 처리하는 것이 바람직하다.

※ 여행사의 내부 규정 등에 따라 온라인 사이트, 모바일 앱을 처리업무를 위탁받아 처리하는 “수탁자”로 인정하는 경우에는 개인정보 처리업무 위탁에 대한 법적 요구사항을 준수하여야 함

- 고객정보에 대하여 제3자 제공 동의 준수

온라인 사이트, 모바일 앱에서 차량 예약하는 고객의 개인정보를 수집하는 경우, 온라인 사이트, 모바일 앱이 렌터카 회사에 제공하는 부분에 대하여 제3자 제공 동의를 받도록 하여야 한다.

온라인 사이트, 모바일 앱으로부터 제공받은 렌터카 회사는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

- ▶ 온라인 사이트, 모바일 앱으로부터 제공받을 시 안전하게 제공 받도록 한다.
 - 시스템으로 전송할 경우, 암호화 전송하도록 함
 - 전자파일로 받을 경우는 파일을 암호화하여 받도록 함
- ▶ 렌터카 회사는 제공 받은 고객 대상으로 아래의 3가지 사항을 알리고 난 후, 차량 예약 상담을 수행하여야 한다. 제3자로부터 개인정보를 제공받은 여행사가 5만 명 이상의 고유식별 정보를 처리하거나 100만 명 이상의 고객의 개인정보를 처리하는 렌터카 회사는 다음의 사항을 알리고 난 후, 차량 예약 상담을 하여야 한다.

[정보주체 출처 고지 항목]

- ① 개인정보의 수집 출처(예, OO쇼핑몰을 통해 수집됨)
- ② 개인정보의 처리 목적(예, 여행 상담 서비스)
- ③ 개인정보 처리의 정지를 요구할 권리가 있다는 사실

- ▶ 제공받은 정보는 예약 상담 목적 외로는 사용되지 않도록 하여야 한다.
- ▶ 차량 예약 상담이 종료되면 해당 개인정보는 지체 없이 파기하도록 한다.

- 계약 체결이 되지 않는 경우 제공받은 개인정보의 파기

온라인 사이트, 모바일 앱으로부터 제공받은 고객정보를 바탕으로 차량 예약 상담 이후 계약 체결이 되지 않고 상담으로만 끝나는 경우라면 제공받은 고객 정보는 지체 없이(5일 이내) 파기하여야 한다.

(3) 당초 고객 개인정보 수집 목적과 합리적 목적 범위 내에서의 고객의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공할 수 있는 경우

렌터카 업체는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용·제공 가능하다.

이 때, 다음 사항을 고려하여야 한다.

- ① 개인정보를 추가적으로 이용·제공하려는 목적이 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
- ② 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 추가적인 이용·제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
- ③ 개인정보의 추가적 이용·제공이 정보주체 이익을 부당하게 침해하는지 여부
- ④ 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

(4) Q&A

Q-1	렌터카 예약 전용 웹사이트 및 모바일 앱을 통해 예약한 고객 정보를 확인하여 렌터카에서 운영하는 대여관리시스템에 입력하는 것은 문제가 없나요?
A-1	렌터카 예약 전용 웹사이트 및 모바일 앱에서 렌터카 회사에 제공하겠다는 제3자 제공 동의를 받은 경우라면 대여관리시스템에 입력하는 것은 문제가 없습니다. 그러나, 예약만 하고 차량 대여 계약까지 진행되지 않는다면 제3자 제공 동의를 받을 때 고객에게 안내된 보유기간 동안만 보유하고 파기해야 합니다.
Q-2	렌터카 예약 고객 정보를 보유하고 있으면 주기적으로 마케팅 홍보를 하려면 별도의 동의를 받아야 하는지요?
A-2	렌터카 예약 고객 정보는 차량 대여를 목적으로 예약을 하였기 때문에 마케팅 홍보의 목적으로 렌터카 회사에서 사용하고자 한다면 별도의 동의를 받고 사용하는 것이 바람직합니다.

3. 계약 체결

(1) 비용 결제

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 고객의 차량 대여 비용 결제를 대행하기 위하여 고객으로부터 신용카드 번호를 받은 경우 결제가 완료되면 해당 카드번호를 즉시 파기 하여야 한다. 특히, 카카오톡, 메시지, 메일 등의 방법으로 카드 복사본을 받은 경우에도 결제가 완료되면 해당 카드 복사본을 즉시 파기 하여야 함	점검표 14.번

가. 렌터카 회사가 결제를 대행하는 경우

차량 예약 이후 차량 대여 비용에 대한 결제는 고객이 직접 하도록 해야 한다. 그러나, 부득이한 사유로 고객이 직접 할 수 없는 경우, 고객으로부터 신용카드번호 등을 전화로 받거나 신용카드 복사본을 카카오톡 등으로 받아 결제를 한 후 즉시 해당 신용카드번호 및 복사본을 파기하여야 한다.

고객으로부터 신용카드번호를 수집하여 차량 대여 비용을 결제하는 것은 “정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피한 경우”에 해당하므로 고객의 동의를 받지 않고도 신용카드번호를 수집할 수 있다.

다만, 개인정보보호를 위해서 고객이 직접 결제하도록 하는 것이 바람직함

(2) 계약 체결

차량 대여 계약이란 렌터카 회사가 차량 대여를 하고자 하는 자에게 차종, 대여 요금, 자연손해금, 임차예정일시, 임차장소, 임차기간, 반환장소, 운전자, 기타 임차조건 등을 제공하기로 약정하고, 차량 대여를 하고자 하는자가 그 대금을 지급하기로 약정함으로써 체결되는 계약을 말한다(「민법」 제674조의2).

차량 대여 계약은 렌터카 자동차 임대차 계약서와 자동차 대여 표준약관의 내용을 그 계약내용으로 한다(「공정거래위원회 표준약관 제10064호」).

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 차량 대여 계약을 체결하기 위해 개인정보를 수집하는 때에는 수집하는 개인정보 항목에 대한 수집·이용 동의, 고유식별정보(운전면허번호, 여권번호, 외국인등록번호) 수집 동의, 제3자 제공 동의를 받도록 고려하여야 한다. ※ 단, 렌터카 회사는 차량 대여 계약 체결하면서 어떠한 경우라도 <u>주민등록번호</u> 를 수집할 수 없음	점검표 5.번 점검표 8.번 점검표 9.번
☒ 차량 대여 계약 시 운전자의 운전면허증을 복사할 때 주민등록번호 뒷자리를 가리고 복사하도록 주의하여야 한다.	점검표 6.번

☒ 차량 대여 계약을 체결한 고객의 정보를 대여관리시스템에 등록·관리하는 경우, 대여관리시스템에 대한 개인정보의 안전성 확보 조치 기준을 준수하도록 기술적 보호 조치를 하여야 한다.	점검표 21~33.번
---	----------------

가. 계약 체결과 개인정보 수집(단기렌트인 경우)

- 계약 체결 시 개인정보 수집

렌터카 회사는 차량 대여 서비스 제공을 위하여 차량 대여요금 관리, 사고처리, 보험처리, 과태료 처리 등의 조사·확인을 위해 고객의 개인정보를 처리할 수 있다.

이 경우 계약체결이나 이행을 위해 불가피하게 필요한 개인정보는 정보주체에 대한 고지·동의 없이도 개인정보를 수집할 수 있다. 그러나, 고유식별정보(운전면허번호)는 별도동의를 받아야 한다. 이 경우, 계약 체결 및 이행을 위해 필요한 최소한의 개인정보만 수집하도록 해야 한다.

- ① 계약 체결을 위한 필요한 최소한의 개인정보는,
: (필수항목) 이름, 주소, 생년월일, 휴대전화, 비상연락처, 운전면허번호, 운전면허구분(1종대형, 1종보통, 2종보통), 운전면허 유효기간

② 자격 확인을 위해 수집하는 운전면허번호는 별도동의를 받아야 함

③ 필요한 최소한의 개인정보 이외에 추가적인 개인정보를 수집하는 경우라면, 고객에게 별도 개인정보 동의를 받아야 함

※ 다만, 차량 대여 계약이 체결되지 않는 경우 수집한 개인정보는 즉시 파기하여야 함

- 운전자 운전 자격확인을 위한 운전면허번호 처리

렌터카 회사는 차량 대여 계약 체결 시 『여객자동차법』 제34조의2 제2항에 근거하여 운전자의 운전자격 확인을 반드시 하여야 하므로 동의 없이 확인이 가능하다. 이 때, 운전면허번호를 수집하는 경우라면 별도의 동의를 받고 운전면허번호는 수집할 수 있고, 운전면허증 확인을 하면서 운전면허증을 스캔하거나 복사할 때 주민등록번호 뒷자리는 스캔되거나 복사되지 않도록 하여야 한다.

운전자의 운전자격 확인 목적이외로 사용하고자 한다면 별도 동의를 반드시 받아야 한다.

※ 렌터카 회사가 고객의 개인정보를 제3자에게 제공할 때에는 법률에 규정한 경우를 제외하고는 고객으로부터 제3자 제공을 위한 동의를 받아야 함

- 렌터카 자동차 임대차 계약서 사용

차량 대여 계약은 렌터카 자동차 임대차 계약서와 자동차대여 표준약관의 내용을 그 계약내용으로 한다(「공정거래위원회 표준약관 제10064호」).

※ [별첨 1] 자동차 임대차 계약서 참조

※ [별첨 2] 자동차 대여 표준약관 참조

※ [별첨 3] 임차인 운전자격 확인 및 개인정보 수집·이용, 제3자 제공 동의서 참조

나. 계약 체결과 개인정보 수집(장기렌트인 경우)

- 계약 체결 시 개인정보 수집

렌터카 회사는 차량 대여 서비스 제공을 위하여 차량 대여요금 관리, 사고처리, 보험처리, 과태료 처리 등의 조사·확인을 위해 고객의 개인정보를 처리할 수 있다.

이 경우 계약체결이나 이행을 위해 불가피하게 필요한 개인정보는 정보주체에 대한 고지·동의 없이도 개인정보를 수집할 수 있다. 그러나, 고유식별정보(운전면허번호)는 별도동의를 받아야 한다. 이 경우, 계약 체결 및 이행을 위해 필요한 최소한의 개인정보만 수집하도록 해야 한다.

- ① 개인과 장기렌트를 위해 계약 체결을 위한 필요한 최소한의 개인정보는,
 - : (필수항목) 이름, 주소, 생년월일, 휴대전화, 비상연락처, 운전면허번호, 운전면허구분(1종대형, 1종보통, 2종보통), 운전면허 유효기간
 - : (증빙서류) 면허증, 주민등록등본, 개인인감증명서, 통장사본
- ② 개인사업자와 장기렌트를 위해 계약 체결을 위한 필요한 최소한의 개인정보는,
 - : (필수항목) 회사명, 이름, 주소, 생년월일, 휴대전화, 비상연락처, 운전면허번호, 운전면허구분(1종대형, 1종보통, 2종보통), 운전면허 유효기간
 - : (증빙서류) 면허증, 주민등록등본, 개인인감증명서, 통장사본, 사업자등록증
- ③ 법인사업자와 장기렌트를 위해 계약 체결을 위한 필요한 최소한의 개인정보는,
 - : (필수항목) 회사명, 회사주소, 대표자 이름, 대표자 집주소, 휴대전화, 비상연락처
 - : (증빙서류) 법인사업자등록증, 등기부등본, 법인인감증명서, 통장사본, 법인재무재표(있는 경우)
- ④ 필요한 최소한의 개인정보 이외에 추가적인 개인정보를 수집하는 경우라면, 고객에게 별도 개인정보 동의를 받아야 함

※ 다만, 차량 대여 계약이 체결되지 않는 경우 수집한 개인정보는 즉시 파기하여야 함

※ 주민등록등본, 개인인감증명서, 등기부등본, 법인인감증명서와 같은 증빙서류를 받을 때 주민등록번호 뒷자리가 마스킹(*)처리하여 제출하도록 고객에게 사전에 통지해야 함

- 운전자 운전 자격확인을 위한 운전면허번호 처리

렌터카 회사는 차량 대여 계약 체결 시 『여객자동차법』 제34조의2 제2항에 근거하여 운전자의 운전자격 확인을 반드시 하여야 하므로 동의 없이 확인이 가능하다.

이 때, 운전면허번호를 수집하는 경우라면 별도의 동의를 받고 운전면허번호는 수집할 수 있고, 운전면허증 확인을 하면서 운전면허증을 스캔하거나 복사할 때 주민등록번호 뒷자리는 스캔되거나 복사되지 않도록 하여야 한다.

운전자의 운전자격 확인 목적이외로 사용하고자 한다면 별도 동의를 반드시 받아야 한다.

※ 장기렌트의 경우 개인 및 개인사업자(5인 미만)에 한해서만 운전면허증을 통한 운전자격 확인을 하고 개인사업자(5인 이상) 및 법인사업자와의 장기렌트는 운전면허증을 수집하지 않도록 해야 함

※ 렌터카 회사가 고객의 개인정보를 제3자에게 제공할 때에는 법률에 규정한 경우를 제외하고는 고객으로부터 제3자 제공을 위한 동의를 받아야 함

- 렌터카 자동차 임대차 계약서 사용

차량 대여 계약은 렌터카 자동차 임대차 계약서와 자동차대여 표준약관의 내용을 그 계약내용으로 한다(「공정거래위원회 표준약관 제10064호」).

※ [별첨 1] 자동차 임대차 계약서 참조

※ [별첨 2] 자동차 대여 표준약관 참조

※ [별첨 3] 임차인 운전자격 확인 및 개인정보 수집·이용, 제3자 제공 동의서 참조

다. 차량 대여 계약 이행과 개인정보의 이용 및 제3자 제공

- 렌터카 회사의 명백히 정당한 이익달성을 위한 개인정보의 이용(장기 렌트인 경우만 해당)

렌터카 회사가 요금정산·채권추심 등을 위하여 고객의 서비스 이용내역, 과금내역 등의 개인정보를 생성·관리하는 경우, 이는 계약이행에 따른 정당한 대가를 받기 위한 것이므로 정보주체의 동의 없이 처리가 가능하다.

단, 고유식별정보(운전면허번호, 여권번호, 외국인등록번호)를 처리하고자 하는 경우와 제3자 제공의 경우 법령의 의무 준수를 위해 불가피한 경우를 제외하고는 정보주체의 동의를 받아야 한다.

※ 계약이행: 물건의 배송·전달이나 서비스의 이행과 같은 주된 의무의 이행뿐만 아니라 부수의무, 즉 경품배달, 포인트(마일리지) 관리, 애프터 서비스의무 등의 이행도 포함

- 제3자 제공 시 적법 근거 확인

렌터카 회사는 계약의 체결과 이행을 위해 렌터카 자동차 임대차 계약서에 따라 개인정보를 처리할 수 있으나, 계약의 이행을 위해(예: 사고처리, 과태료 부과, 통행료 미납, 차량 위치정보 등) 제3자 제공이 필요한 경우 법 제17조제1항에 따라 다음과 같이 정보주체의 동의를 받거나 법령의 의무 준수를 위해 제3자에게 개인정보를 제공할 수 있다. 단, 제공하는 항목 중 고유식별정보(운전면허번호, 여권번호, 외국인등록번호)가 포함되어 있다면 별도 동의를 받아야 한다.

그 외에 렌터카 회사에서 제휴한 업체 등에 개인정보를 제공해야 한다면 아래의 필수고지 항목을 안내한 후 별도 동의를 받아야 한다.

[개인정보 제3자 제공 동의 획득 시 필수 안내 항목]

- ① 개인정보를 제공받는 자
(예 : ○○호텔)
- ② 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
(예 : 숙박 예약 서비스 제공)
- ③ 제공하는 개인정보의 항목
(예 : 성명, 연락처)
- ④ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간
(예 : 서비스 이용 종료 시 까지)
- ⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
(예 : 동의를 거부하시면 호텔 예약 서비스를 받을 수 없습니다.)

아래의 표는 렌터카 회사가 차량 대여 계약을 이행하기 위하여 개인정보 수집 목적 범위 내에서 제3자 제공이 허용되는 경우를 예시한 것입니다.

< 차량 대여 계약 이행을 위한 제3자 제공 현황 >

	제공받는자	제공목적	제공항목	관련 법적 근거	동의 필요여부
1	보험사	자동차 사고 처리	이름, 연락처	자동차손해배상 보장법	불필요
2	경찰청	교통위반 과태료 부과 처리	렌터카 자동차 임대계약서 사본 (이름, 주소, 생년월일, 휴대전화, 비상연락처, 면허증번호, 면허구분, 유효기간)	도로교통법 제161조	운전면허번호 별도동의
3	지방자치단체	행정위반 과태료 부과 처리	렌터카 자동차 임대계약서 사본 (이름, 주소, 생년월일, 휴대전화, 비상연락처, 면허증번호, 면허구분, 유효기간)	도로교통법 제161조	운전면허번호 별도동의
4	한국도로공사	통행료 미납 부과 처리	이름(법인인 경우 법인 명칭), 주소	유료도로법 제21조의3	불필요
5	○○렌터카	차량 미반납 및 도난에 대한 차량 위치정보 파악	차량GPS 정보	위치정보법 제15조	위치정보 별도동의
6	○○신용평가	신용정보조회	이름, 주민등록번호	신용정보법 제32조	제3자 제공 동의

※ ○○신용평가에 신용정보조회를 하는 경우는 장기렌트인 경우만 해당됨

(3) 개인정보의 이용내역 통지 의무

(렌터카 업체가 정보통신서비스 제공자등*에 해당하는 경우만)

*** 정보통신서비스 제공자 및 그로부터 개인정보를 제공받은 자**

렌터카 업체가 정보통신서비스 제공자등에 해당하는 경우 (1)전년도 말 기준 직전 3개월간 개인정보가 저장·관리되고 있는 이용자 수가 일일평균 100만 명 이상이거나 (2)정보통신서비스 부문 전년도 매출액이 100억 원 이상인 렌터카 업체는 수집한 고객의 개인정보의 이용내역(제공 내역 포함)을 주기적으로 이용자에게 연 1회 이상 통지하여야 한다.

다만, 연락처 등 이용자에게 통지할 수 있는 개인정보를 수집하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한다.

이 때 고객에게 통지하여야 하는 개인정보의 종류는 다음과 같다.

(1) 개인정보의 수집·이용 목적과 그 개인정보의 항목 (2) 개인정보를 제공받은 자와 제공한 개인정보의 항목

(4) 손해배상책임 보장제도에 따른 보험 등 가입 의무

(렌터카 업체가 '정보통신서비스 제공자등'에 해당하는 경우만)

렌터카 업체가 정보통신서비스 제공자등에 해당하는 경우에는 개인정보 보호법 제39조의9(손해배상의 보장)가 적용된다.

※ 개인정보 손해배상책임 보장제도 안내서 참고

(5) Q&A

Q-1	임차인이 직접 계약서를 작성하는 것이 아니라 임차인의 신분증(운전면허번호, 주민등록증)을 제시받고 사업자가 계약서를 작성하는 경우 계약서 작성에 대한 임차인의 동의를 받아야 하나요?
A-1	개인정보보호법 제15조제1항제4호에 근거하여 계약 체결 및 이행을 위한 불가피한 경우로서 별도의 동의 없이 가능합니다. 또한, 계약서에 임차인의 서명/날인을 받고 있으므로 그 자체로 임차인에게 동의를 받은 것으로 간주할 수 있습니다.
Q-2	임차인의 운전자격을 도로교통공단 등을 통해 조회하는 경우 임차인의 동의를 받아야 하나요?
A-2	임차인의 운전자격 확인은 차량 대여를 위해 『여객자동차법』 제34조의2 제2항에 근거하여 반드시 수행해야 하므로 임차인의 운전자격 확인을 위해 도로교통공단 등을 통해 조회하는 경우 고유식별정보(운전면허번호)를 처리하기 때문에 별도동의를 받는 게 바람직합니다. 임차인이 정확히 알 수 있도록 안내를 해 주는 것이 좋을 거 같습니다.
Q-3	과태료 변경 등 계약증빙을 위해 임차인의 신분증을 복사할 수 있나요?
A-3	신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)을 복사하는 경우 불가피하게 주민등록번호를 수집하게 되는데, 개인정보보호법 제24조의2에 근거하여 법률, 대통령에서 구체적으로 허용하지 않는 한 고객의 동의가 있어도 주민등록번호 수집은 원칙적으로 금지되어 있습니다. 따라서 신분증을 복사하는 경우 주민등록번호의 수집행위가 되므로 원칙적으로 허용되지 않으며, 단 주민등록번호를 가리거나 하는 조치를 취한 후 계약 체결의 목적범위 내 임차인의 동의를 받아 신분증을 복사할 수 있습니다.
Q-4	사업자가 원하는 개인정보를 제공하지 않는 경우 차량 대여계약 체결을 거절할 수 있나요?
A-4	개인정보보호법 제22조 제3항에 따라 개인정보를 처리함에 있어 정보주체의 동의를 받을 때에는 정보주체와의 계약 체결 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보와 정보주체의 동의가 필요한 개인정보를 구분하여야 합니다. 이 때 전자의 경우 임차인이 필요한 개인정보의 제공을 거부한 경우 렌터카 대여계약의 체결을 거부할 수 있으나, 임차인이 선택적으로 동의할 수 있는 사항을 동의하지 않았다고 하여 렌터카 대여계약 체결을 거부할 수는 없으며, 이를 위반 시 3천만 원 이하의 과태료가 부과됩니다.

4. 차량 대여

(1) 사고 처리

차량대여 서비스 중 차량사고로 인해 보험사에 운전자의 정보를 제공하는 경우는 『자동차손해배상 보장법』에 근거하므로 고객에게 제3자 제공 동의 없이 제공할 수 있습니다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 차량사고로 인해 보험사에 개인정보를 제공하는 경우 - 보험사 담당자에게 차량사고 처리를 위한 목적으로만 제3자 제공을 할 수 있다.	점검표 8.번 점검표 9.번
☒ 사고처리를 위해 보험사에 제3자 제공을 할 때 개인정보는 필요한 범위에서 최소한으로 하여야 한다. - 제공하는 최소한의 개인정보 항목 : 운전자 이름, 연락처	점검표 8.번 점검표 9.번

(2) 과태료 부과 처리

주정차 위반, 신호위반 등 경찰청, 지방자치단체에 개인정보를 제공하는 경우는 『도로교통법』에 근거하므로 고객에게 제3자 제공 동의 없이 제공할 수 있습니다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 주정차 위반, 신호위반 등으로 인해 경찰청, 지방자치단체에 개인정보를 제공하는 경우 - 경찰청, 지방자치단체에게 과태료 부과 처리를 위한 목적으로만 제3자 제공을 할 수 있다. - 단, 고유식별정보를 제공할 경우라면 제3자 제공 동의를 받고 제공해야 한다.	점검표 8.번 점검표 9.번
☒ 과태료 부과 처리를 위해 경찰청, 지방자치단체에 제3자 제공을 할 때 개인정보는 필요한 범위에서 최소한으로 하여야 한다. - 제공하는 최소한의 개인정보 항목 : 렌터카 자동차 임대차 계약서 사본	점검표 8.번 점검표 9.번

(3) 통행료 미납 부과 처리

차량 대여 서비스 기간 중 유료도로를 통과하고 통행료 미납에 따라 부과처리를 위해 한국도로공단 등에 개인정보를 제공하는 경우는 『유료도로법』에 근거하므로 고객에게 제3자 제공 동의 없이 제공할 수 있습니다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 통행료 미납으로 인해 한국도로공사 등에 개인정보를 제공하는 경우 - 한국도로공사 등에게 통행료 미납 부과 처리를 위한 목적으로만 제3자 제공을 할 수 있다.	점검표 8.번 점검표 9.번
☒ 통행료 미납 부과 처리를 위해 한국도로공사 등에 제3자 제공을 할 때 개인정보는 필요한 범위에서 최소한으로 하여야 한다. - 제공하는 최소한의 개인정보 항목 : 이름(법인인 경우 법인 명칭), 주소	점검표 8.번 점검표 9.번

(4) Q&A

Q-1

관계기관의 제3자 제공 및 위탁 관계가 어떻게 되는지 정리해 주시고 처리방법을 알려주었으면 합니다.

A-1

차량 대여 업무와 관계기관과의 관계에 대하여 일반적인 형태로 말씀드리면 아래와 같습니다. 아래의 표에 관계기관과의 관계가 제3자 제공, 위탁 모두 있는 경우는 여행사와의 계약관계에 따라 다르게 판단될 수 있습니다.

	관계기관	제3자/ 위탁 구분	관련 법적 근거
1	보험사	제3자 제공	자동차손해배상 보장법
2	경찰청	제3자 제공	도로교통법 제161조, 운전면허번호는 제3자 제공 동의
3	지방자치단체	제3자 제공	도로교통법 제161조, 운전면허번호는 제3자 제공 동의
4	한국도로공사	제3자 제공	유료도로법 제21조의3
5	OO신용평가	제3자 제공	신용정보법 제32조
6	OO렌터카	제3자 제공	제3자 제공 동의
7	대여관리시스템	위탁	자체 운영이 아닌 경우라면, 위탁으로 관리해야 함
8	경찰청	단순조회	『여객자동차법』 제34조의2 제2항, 운전면허번호는 별도 동의
9	한국도로교통공단	단순조회	『여객자동차법』 제34조의2 제2항, 운전면허번호는 별도 동의

5. 차량 반납

(1) 차량 반납 시 확인

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 차량 반납 시 차량 내부에 설치되어 있는 블랙박스 영상은 차량 사고 처리, 차량 내외부 손상이 의심될 경우 확인할 수 있다. ※ 이 경우는 계약 체결 및 이행을 위해 불가피한 경우로 동의 없이 가능함	
☒ 차량 반납 시 차량 내부에 설치되어 있는 블랙박스 영상을 일정기간 보유하고자 하거나 사고처리 및 손상여부 확인 목적이외로 사용하고자 한다면 고객에게 반드시 동의를 받아야 한다.	점검표 3.번

렌터카 회사는 차량 반납 시 차량의 사고처리, 내외부 손상 등 확인을 위해 차량 내부에 설치되어 있는 블랙박스 영상의 경우 개인정보보호법 제15조제1항제4호에 근거하여 계약 체결 및 이행을 위해 불가피한 경우로 차량 내외부 손상이 의심될 때 확인할 수 있다.

그러나, 렌터카 회사는 차량 반납 시 차량 사고처리, 손상여부 확인을 위한 목적 이외로는 블랙박스영상을 사용하고자 한다면 계약 체결 시 고객에게 동의를 받아야 한다.

(2) 차량 미반납 시 위치정보 확인

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 차량 미반납 시 렌터카 회사는 차량의 소재파악 등을 위해 위치정보를 제공받아 처리하는 경우는 차량 대여자 정보와 결합이 되어 개인위치정보에 해당될 수 있으므로 차량 대여 계약 시 개인위치정보 제공받는 것에 대하여 동의를 받아야 한다.	점검표 3.번

임차인의 위치정보는 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 보호받는다. 따라서 위치정보를 수집할 수 있는 장치가 부착된 물건을 대여하는 자는 위치정보 수집 장치가 부착된 사실을 대여하는 자에게 고지하여야 하며, 위치정보의 수집·이용 및 제공을 위해서는 원칙적으로 정보주체의 동의를 얻어야 한다.

(3) Q&A

Q-1	차량 파손, 법규 위반 등을 확인하기 위해 임차인 동의 없이 블랙박스 상 영상을 확인 가능하나요?
A-1	개인정보보호법 제15조제1항제4호에 근거하여 계약이행을 위해 불가피한 경우로써 차량 파손, 법규 위반에 따라 업무를 처리해야 하므로 임차인의 동의 없이 블랙박스 상 영상을 확인하는 것은 가능하다고 보입니다. 단, 임차인의 사생활 내용의 음성도 저장되어 있을 우려가 있으므로 계약 시 사전에 알리고 동의를 받아 놓는 게 더 좋으리라 생각합니다.

Q-2	블랙박스 상 영상을 임차인 동의 없이 사업자가 보관해도 되나요?
A-2	개인정보보호법 제15조제1항제4호에 근거하여 계약이행을 위해 불가피한 경우로써 차량 파손, 법규 위반에 따라 업무를 처리해야 하므로 임차인의 동의 없이 블랙박스 상 영상을 확인하는 것은 가능하다고 보입니다. 그러나, 다른 목적으로는 사용되어서는 안 됩니다. 따라서, 사업자가 블랙박스 상 영상을 보관하는 경우는 다른 목적에 따라 이용될 수 있는 우려가 있습니다. 블랙박스 상 영상을 보관하고자 한다면 임차인에게 반드시 동의를 받고 보관하는 게 바람직합니다.

Q-3	GPS등을 활용하여 임차인의 위치정보를 활용할 경우 사업자의 준수사항 및 운영상 유의할 점이 무엇이 있나요?
A-3	임차인의 위치정보는 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 보호받습니다. 따라서 위치정보를 수집할 수 있는 장치가 부착된 물건을 대여하는 자는 위치정보 수집 장치가 부착된 사실을 대여하는 자에게 고지하여야 하며, 위치정보의 수집·이용 및 제공을 위해서는 정보주체의 동의를 얻어야 합니다. 단, 긴급구조기관의 긴급구조 또는 경보발송 요청이 있거나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그렇지 않습니다. 따라서 단서조항에 해당하지 않는 한 임차인 동의 없이 위치정보를 임의로 조회할 수 없습니다. 즉 특정목적에 위해 임의로 위치정보를 조회하기 위해서는 임차인의 사전 동의를 반드시 득해야 합니다. 그리고 경찰에서 수사목적으로 임차인의 위치 정보 제공을 요청하려면 원칙적으로 영장제시가 필요한 바, 영장을 제시하는 경우 이를 제공하여 줄 수 있습니다.

6. 이용 종료

(1) 개인정보 파기

렌터카 회사는 보유기간 경과(예: 법정 보유기간 종료 등), 처리목적 달성(예: 계약취소, 여행종료 등), 사업 종료(업무 종료 포함), 회원탈퇴, 동의철회 등의 경우에 지체 없이 다음의 절차와 방법에 따라 해당 개인정보를 파기하여야 한다. 또한, 렌터카 회사는 차량 대여 서비스가 종료된 고객의 개인정보가 대여관리 시스템, 오프라인 문서, 업무 PC에서 제대로 파기되었는지 파기 여부를 관리·감독하여야 한다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 렌터카 회사는 차량 대여 서비스가 종료되어 그 목적을 달성한 고객정보를 파기하여야 한다. - 서류로 보관하는 고객정보 파기 - 스캔 등의 방법으로 전자파일로 변환한 고객정보 파기 - 대여관리시스템에 저장된 고객정보 파기 - 직원의 PC, 핸드폰 카카오톡 등 SNS, 이메일 등에 보유한 개인정보 파기 ※ 장기렌트 고객 개인정보를 수집한 대리점 또는 대리인이 수집한 고객의 개인정보를 보관하지 않도록 관리·감독 수행 필요	점검표 14.번

가. 원칙적인 파기의무

렌터카 회사는 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이(5일 이내) 개인정보를 파기(삭제)하여야 한다.

렌터카 회사는 차량 대여 서비스를 위해, 제3자에게 전달되는 고객의 개인정보를 전달 후 지체 없이(5일 이내) 삭제하여야 한다.

렌터카 회사에서 고객의 개인정보를 제3자 제공하는 경우

- 사고처리 : 이름, 연락처 전달
- 과태료 부과 처리 : 렌터카 자동차 임대차 계약서 사본 전달
- 통행료 미납 부과 : 이름(법인인 경우 법인 명칭), 주소

- 파기대상

렌터카 회사의 수집·이용 목적이 달성되거나 보유기간이 지나 파기 대상인 고객의 개인정보는 아래와 같다.

구분	대상	보유기간
문서	렌터카 자동차 임대차 계약서 고객 정보파일	5년
전자파일	스캔 렌터카 자동차 임대차 계약서 고객정보파일	5년
	PC저장 고객정보파일	업무처리 후 즉시 파기
	카카오톡, 메일 고객정보파일	업무처리 후 즉시 파기
	운전면허증 사본	5년
시스템 DB	대여관리시스템 내 고객정보	5년

- 파기방법 및 절차

렌터카 회사는 목적이 달성되거나 보유기간이 지난 개인정보에 대한 파기방법은 아래와 같다.

구분	파기 방법
문서	파쇄기 또는 소각을 통한 파기 수행 파쇄업체를 통한 파기 수행 ※ 파쇄업체를 통한 개인정보 파기는 개인정보 처리업무 위탁 계약서를 작성하여야 함
전자파일	개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 파기 수행
시스템 DB	

(2) 분리 보관

렌터카 회사는 보유기간의 경과, 처리목적의 달성, 사업 종료, 회원탈퇴, 등의 철회 등의 경우에도 다른 법령에 따라 보관하여야 할 경우에는 다른 법령에서 보관하도록 하는 기간 동안 파기하지 않고 보관할 수 있다.

중점 확인 사항	점검 항목
☑ 렌터카 회사에서 보유하고 있는 개인정보 중 다른 법령에 따라 분리하여 보관하는 개인정보가 무엇인지 확인하여 관리하도록 한다.	
☑ 다른 법령에 따라 파기하지 않고 보관해야 하는 경우에는 보관하고 있는 개인정보와 분리하여 보관하도록 한다.	

가. 보관방법

렌터카 회사는 다른 법령에 따라 보관하여야 할 경우 해당 개인정보(또는 파일)를 다른 개인정보와 분리하여 보관하여야 한다.

나. 다른 법령에 따른 개인정보 보존 근거(예시)

개인정보의 종류/내용	근거법령	보존기간
전자금융거래기록	전자금융거래법 제22조제1항	5년
모든 거래에 관한 장부 및 증거서류(납세자)	「국세기본법」 제85조의3	5년
상업 장부와 영업에 관한 중요서류 • 상업 장부 - ① 회계장부, ② 대차대조표 • 영업에 관한 중요서류 - ① 주식회사에서 작성하는 주주총회 및 이사회 의사록, ② 감사가 작성하는 감사보고서, 감사록, ③ 주주명부	「상법」 제33조제1항	10년
전표 또는 이와 유사한 서류		5년
표시·광고에 관한 기록	「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제6조, 시행령 제6조	6개월
계약 또는 청약철회 등에 관한 기록		5년
대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록		5년
소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록		3년
1. 통신과금서비스를 이용한 거래의 종류 2. 거래금액 3. 통신과금서비스를 통한 구매·이용의 거래 상대방(통신과금서비스를 이용하여 그 대가를 받고 재화 또는 용역을 판매·제공하는 자를 말한다) 4. 거래일시 5. 대금을 청구·징수하는 전기통신역무의 가입자번호 6. 해당 거래와 관련한 전기통신역무의 접속에 관한 사항 7. 거래의 신청 및 조건의 변경에 관한 사항 8. 거래의 승인에 관한 사항 9. 그 밖에 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 사항	「정보통신망 이용 및 정보보호에 관한 법률 시행령」 제66조의7	1년 (건당 거래 금액이 1만원을 초과하는 거래인 경우에는 5년)
장부 및 증거서류	「지방세기본법」 제44조	5년
법 제2조제11호가목부터 라목까지 및 바목에 따른 통신사실확인자료	「통신비밀보호법」 제15조의2, 시행령 제41조	12개월
위의 자료 중 시외·시내전화역무와 관련된 자료인 통신사실확인자료		6개월
법 제2조제11호마목 및 사목에 따른 통신사실확인자료(컴퓨터통신 또는 인터넷의 로그기록자료, 정보통신기기의 위치를 확인할 수 있는 접속지 추적자료)		3개월

(3) 1년의 기간 동안 서비스 미이용 고객의 개인정보 파기 및 유효기간 고지 (렌터카 업체가 정보통신서비스 제공자에 해당하는 경우만)

렌터카업체가 정보통신서비스 제공자에 해당하는 경우에는 개인정보 보호법 제39조의6(개인정보의 파기에 대한 특례)이 적용된다.

고객이 1년의 기간 동안 이용하지 아니하는 경우에는 즉시 파기하거나 다른 고객과의 개인정보와 분리하여 별도로 저장·관리하여야 한다. ‘1년’의 기간은 다른 법령이나 고객의 요청에 따라 달리 정한 경우에는 그에 따른다.

또한 이 경우, 렌터카업체는 ‘1년’의 기간(또는 다른 법령이나 고객의 요청으로 정한 기간)이 만료되는 30일 전까지 고객에게 개인정보가 파기되는 사실, 기간 만료일 및 파기되는 개인정보의 항목 등을 전자우편, 서면 등의 방법으로 알려야 한다.

(4) Q&A

Q-1	계약 및 결제 이력 등 여행소비자의 개인정보 보유기간 등이 정리되었으면 합니다.
A-1	여행업무 개인정보 처리 가이드에 업무처리 과정에서 처리하는 개인정보에 대하여 보유기간을 설명하고 있으므로 가이드 내용을 참고해 주세요. 특히, 여행계약서 등 고객정보는 5년간 보유하는 것이 타당합니다.
Q-2	인솔자나 가이드가 원활한 일정 진행을 위해 카카오톡 대화방을 개설하는 경우, 그리고 여행자의 연락처 등을 수취하여 연락 등(안부, 사진발송)을 취하는 경우 문제가 되나요?
A-2	여행자와의 계약 체결 시 개인정보 수집·이용 동의를 받을 때 수집·이용 목적에 해당 내용을 안내하고 처리하는 것이 바람직합니다. 또한, 카카오톡 대화방을 개설하는 목적은 원활한 여행을 위한 것으로 여행이 종료 되면 카카오톡 대화방을 통한 처리는 삭제하는 것이 바람직합니다.

II. 회원사 안전성 확보 조치

1. 개인정보처리자'에 해당하는 경우

(1) 개요

① 유형별 분류 기준

회원사 규모 및 유형	개인정보 보유량(정보주체 수)	유형
소상공인 (상시근로자 5인 미만)	1만 명 미만	유형1
	1만 명 이상	유형2
중소기업	100만 명 미만	유형2
	100만 명 이상	유형3
중견기업, 대기업	10만 명 미만	유형2
	10만 명 이상	유형3

② 유형별 안전성 확보 조치 사항

안전성 확보 조치 사항	유형1	유형2	유형3
개인정보 보호책임자 지정	○	○	○
내부관리계획 수립 및 시행	X	○	○
개인정보처리방침 수립 및 시행	○	○	○
개인정보보호 교육	○	○	○
수탁사 관리감독	○	○	○
PC 보호조치	○	○	○
시스템 보호조치	여행관리시스템, 홈페이지가 있을 경우 해당		○

(2) 유형1에 속하는 회원사 안전성 확보 조치

중점 확인 사항
☒ 렌터카 회사는 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다. - 개인정보 보호책임자는 사업주 또는 대표자, 임원(임원이 없는 경우에는 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장)
☒ 렌터카 회사는 개인정보처리방침을 수립하여 시행하여야 한다. - 홈페이지가 있는 경우, 홈페이지에 개인정보처리방침을 작성하여 공개하도록 한다.

- 홈페이지가 없는 경우, 사업장 등에 개인정보처리방침을 작성하여 고객이 확인할 수 있도록 한다.
- ☒ 렌터카 회사는 직원대상으로 개인정보보호 교육을 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 최소 1년에 1회 이상 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 온라인, 오프라인 교육 모두 가능하다.
오프라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 개인정보보호 전문 강사 검색을 통해 강사를 초빙할 수 있다.
온라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 온라인 교육을 통해 강의를 받을 수 있다.
- ☒ 렌터카 회사는 개인정보 업무 위탁한 업체를 관리·감독을 한다. (업무 위탁의 경우에만 해당)
 - 개인정보 처리업무 위탁 계약서를 작성한다.
 - 수탁업체 직원을 대상으로 보안서약을 징구한다.
 - 수탁업체 직원을 대상으로 개인정보보호 교육을 받게 한다.
 - 계약기간 내 여행사 고객정보를 잘 관리 하는지 여부에 대하여 관리·감독한다.
 - 계약이 종료되면, 여행사에서 제공한 모든 고객정보를 파기하도록 한다.
- ☒ 렌터카 회사 업무 PC에 대한 보호조치를 한다.
 - 바이러스 백신 프로그램을 설치하도록 하고, 업데이트를 최신화하여 관리한다.
 - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 암호화하여 저장·관리한다.
 - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 업무처리가 끝나면 파기하도록 한다.

(3) 유형2에 속하는 회원사 안전성 확보 조치

중점 확인 사항

- ☒ 렌터카 회사는 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다.
 - 개인정보 보호책임자는 사업주 또는 대표자, 임원(임원이 없는 경우에는 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장)
- ☒ 렌터카 회사는 내부관리계획을 수립하고 시행하여야 한다.
 - 내부관리계획을 수립한 이후 임직원이 확인할 수 있도록 해야 한다.
- ☒ 렌터카 회사는 개인정보처리방침을 수립하여 시행하여야 한다.
 - 홈페이지가 있는 경우, 홈페이지에 개인정보처리방침을 작성하여 공개하도록 한다.
 - 홈페이지가 없는 경우, 사업장에 개인정보처리방침을 작성하여 고객이 확인할 수 있도록 한다.
- ☒ 렌터카 회사는 직원대상으로 개인정보보호 교육을 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 최소 1년에 1회 이상 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 온라인, 오프라인 교육 모두 가능하다.
오프라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 개인정보보호 전문 강사 검색을 통해 강사를 초빙할 수 있다.
온라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 온라인 교육을 통해 강의를 들을 수 있다.
- ☒ 렌터카 회사는 개인정보 업무 위탁한 업체를 관리감독을 한다. (업무 위탁한 경우만 해당)

- 개인정보 업무 위탁 계약서를 작성한다.
- 업무 위탁한 업체 직원들 대상으로 보안서약을 징구한다.
- 업무 위탁한 업체 직원들 대상으로 개인정보보호 교육을 받게 한다.
- 계약기간 내 여행사 고객 정보를 잘 관리하는지 여부에 대하여 관리 감독한다.
- 계약이 종료되면, 여행사에서 제공한 모든 고객 정보를 파기하도록 한다.
- ☑ 렌터카 회사 업무 PC에 대한 보호조치를 한다.
 - 바이러스 백신 프로그램을 설치하도록 하고, 업데이트를 최신화 하여 관리한다.
 - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 암호화 하여 저장관리 한다.
 - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 업무처리가 끝나면 파기하도록 한다.

(4) 유형3에 속하는 회원사 안전성 확보 조치

중점 확인 사항

- ☑ 렌터카 회사는 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다.
 - 개인정보 보호책임자는 대표자 또는 임원(임원이 없는 경우에는 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장)
- ☑ 렌터카 회사는 내부관리계획을 수립하고 시행하여야 한다.
 - 내부관리계획을 수립한 이후 임직원이 확인할 수 있도록 해야 한다.
- ☑ 렌터카 회사는 개인정보처리방침을 수립하여 시행하여야 한다.
 - 홈페이지가 있는 경우, 홈페이지에 개인정보처리방침을 작성하여 공개하도록 한다.
 - 홈페이지가 없는 경우, 사업장등에 개인정보처리방침을 작성하여 고객이 확인할 수 있도록 한다.
- ☑ 렌터카 회사는 직원대상으로 개인정보보호 교육을 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 최소 1년에 1회 이상 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 온라인, 오프라인 교육 모두 가능하다.
오프라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 개인정보보호 전문 강사 검색을 통해 강사를 초빙할 수 있다.
온라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 온라인 교육을 통해 강의를 받을 수 있다.
- ☑ 렌터카 회사는 개인정보 업무 위탁한 업체를 관리·감독을 한다. (업무 위탁의 경우에만 해당)
 - 개인정보 처리업무 위탁 계약서를 작성한다.
 - 수탁업체 직원을 대상으로 보안서약을 징구한다.
 - 수탁업체 직원을 대상으로 개인정보보호 교육을 받게 한다.
 - 계약기간 내 여행사 고객정보를 잘 관리 하는지 여부에 대하여 관리·감독한다.
 - 계약이 종료되면, 여행사에서 제공한 모든 고객 정보를 파기하도록 한다.
- ☑ 렌터카 회사 업무 PC에 대한 보호조치를 한다.
 - 바이러스 백신 프로그램을 설치하도록 하고, 업데이트를 최신화 하여 관리한다.
 - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 암호화 하여 저장관리 한다.
 - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 업무처리가 끝나면 파기하도록 한다.
- ☑ 렌터카 회사에서 운영하는 대여관리시스템에 대하여 기술적 보호조치를 한다.
 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준에서 요구하는 사항을 준수하도록 한다.
 - 그 밖에 개인정보보호를 위하여 필요한 사항에 대하여 기술적 보호조치를 한다.

2. '정보통신서비스 제공자등*'에 해당하는 경우

* 정보통신서비스 제공자 및 그로부터 개인정보를 제공받은 자

(1) 적용대상

렌터카 업체가 ‘정보통신서비스 제공자’에 해당하거나, 정보통신서비스 제공자로부터 개인정보를 제공받은 경우에는 “개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 고시”가 적용됨

◆ 정보통신서비스 제공자에 해당하는 경우

- ① 전기통신사업자(전기통신사업법 제2조제8호)
- ② 영리를 목적으로 전기통신사업자의 전기통신역무(유선·무선·광선·그밖에 전자적 방식으로 부호·문언·음향·영상을 송신·수신)를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자

⇒ 렌터카 업체가 인터넷·모바일 상에 영리 목적으로 웹사이트·앱·블로그 등을 운영하며 고객 등의 정보를 보유한 경우에는 정보통신서비스 제공자에 해당함

(2) 기술적·관리적 보호조치 의무

※ “개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 고시” 참고

[별첨 1] 자동차 임대차 계약서

임대차계약서

제1조(목적물)

자동차 등록번호		계약기간	2000. 0.0 ~ 2000. 0.0
차종		임대금액	
차명		위약금	
차대번호		비고	

제2조(임차인의 자격)

임차인은 승용차는 만 21세 이상, 승합차는 만 30세 이상으로 도로교통법상 유효한 운전면허증을 소지하여야 한다.

제3조(대여요금)

- ① 기본요금에는 차량대여료, 종합보험료, 부가가치세가 포함되어 있으며, 계약기간의 초과시 임대인은 별도의 초과시간 요금을 청구할 수 있다.
- ② 임대차계약 시에 사용예정금액을 선납하며 차량 반납시에 최종 정산을 원칙으로 하며, 부대장비의 이용시 소정의 사용료를 추가로 청구할 수 있다.

제4조(보험보상 및 차량사고)

- ① 임대차량은 자동차종합보험에 가입하여야 하며, 차량의 보험료는 임대인이 지급하기로 한다.
- ② 임차기간동안 임차인의 고의·과실에 의한 차량사고 발생시 수리비는 임차인이 부담하며, 차량수리기간 동안의 휴차보상료는 임차료의 70%로 하기로 한다.

제5조(교통법규)

임차기간동안 임차인은 교통법규를 준수하여야 하며, 임차인의 교통법규 위반으로 인한 범칙금은 임차인이 부담하기로 한다.

제6조(연료 및 주행거리)

유류는 임차인의 부담으로 하며 차량 반납 시에는 최초 대여 시부터 사용한 유류를 채워 반납하여야 하며, 주행거리에는 제한이 없는 것으로 한다.

제7조(계약연장)

계약기간을 연장하여 사용할 경우 사전에 임대인의 동의를 받아야 한다. 임대인의 사전 동의 없이 연장 사용할 경우 임차인은 위약금을 변상하여야 하며, 연장기간 중에 발생한 보험 및 차량손해에 대해서는 임대인은 책임을 지지 아니한다.

2000년 0월 0일

임대인	주 소	00시 00구 00동 00번지				
	성 명	0 0 0 인	주민등록번호	-	전 화 번 호	000- 000-0000
임차인	주 소					
	성 명	인	주민등록번호	-	전 화 번 호	000- 000-0000

자동차대여표준약관



공정거래위원회

표준약관 제10064호
(2011.9.23. 개정)

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 약관은 대여용자동차 임대인(이하 “회사”라 합니다)과 임차인(이하 “고객”이라 합니다) 사이의 대여용자동차 임대차계약(이하 “대여계약”이라 합니다)상의 권리·의무에 관한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제 2 장 대 여 계 약

제2조(예약의 체결) ①대여용자동차(이하 “렌터카”라 합니다)를 임차하려는 자는 미리 차종, 대여요금, 지연손해금, 임차예정일시, 임차장소, 임차기간, 반환장소, 운전자, 기타 임차조건 등을 확인하여 예약을 할 수 있으며, 회사는 대여 예정요금의 10%범위 내에서 예약금을 청구할 수 있습니다.

②고객이 예약내용을 변경하고자 할 때에는 사전에 회사와 합의하여야 합니다.

제3조(예약의 취소) ①임차예정 시간을 1시간 이상 경과하여도 대여계약이 체결되지 아니한 경우에는 예약은 취소된 것으로 합니다. 이 경우 예약금은 반환하지 아니합니다.

②고객이 자신의 사정으로 임차예정일시부터 24시간 이전에 예약을 취소하는 경우에는 예약금 전액을 반환합니다.

③고객이 자신의 사정으로 임차예정일시 직전 24시간 내에 예약을 취소하는

경우에는 예약금을 반환하지 않습니다.

④회사는 예약금을 수령한 후 회사의 사정으로 예약을 취소하거나 대여계약을 체결하지 못할 경우에는 고객에게 사유를 설명하고 예약금의 배액을 지급합니다.

⑤제2조에 따른 예약을 한 후 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 계약을 체결할 수 없게 된 경우에는 회사는 예약금을 고객에게 반환합니다.

제4조(대여계약의 체결) ①대여계약의 체결은 임대차계약서에 의하며, 임대차계약서에는 제2조 제1항에서 열거한 사항을 명시하여야 합니다.

②회사는 고객이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 대여계약의 체결을 거절할 수 있으며, 이 경우 지급받은 예약금을 반환합니다.

1. 고객(고객 아닌 자가 임대차계약서상의 운전자인 경우에는 운전자를 말한다, 이하 이 조에서 같다)이 렌터카운전에 필요한 운전면허증을 소지하지 아니한 경우(다만, 회사는 사고발생의 빈도 및 보험적용요율 등을 감안하여 고객의 연령 및 운전경력 등을 특약으로 정할 수 있습니다)
2. 신원확인이 불가능하거나 회사의 질문 및 자료요구에 불응할 때
3. 고객이 음주상태에 있거나, 마약, 각성제, 신나 등 약물에 중독되었다고 판단될 때
4. 예약 당시 결정한 운전자와 렌터카 인수시의 운전자가 다를 때
5. 과거 렌터카 대여와 관련하여 대여요금의 체납이 있을 때
6. 과거 렌터카 대여와 관련하여 제15조 각호에 해당하는 행위가 있었을 때
7. 위 각호에 준하는 사항으로서 대여계약의 체결을 거절할 만한 객관적인 사유가 있을 때

제5조(렌터카의 대체) ①회사는 고객이 예약한 차종의 렌터카를 대여할 수 없을 경우에는 유사한 다른 차종의 렌터카로 대체할 수 있습니다.

②제1항에 의한 대체 렌터카의 대여요금이 예약차종의 대여요금보다 비싼 경우에는 예약차종의 대여요금을, 예약차종의 대여요금보다 싼 경우에는 대체 렌터카의

대여요금을 각 적용합니다.

③고객은 제1항에 의한 대체 렌터카의 임차를 거절할 수 있으며, 이 경우 회사는 고객에게 예약금 전액을 반환합니다.

제6조(요금의 수령방법 등) ①고객은 원칙적으로 약정한 대여요금을 선납하여야 합니다. 다만, 회사와 고객은 대여요금을 분납하거나 사용 후에 지급하기로 별도의 약정을 할 수 있습니다.

②고객의 요구로 인하여 대여요금 외의 추가비용이 발생한 경우에는 고객은 그 추가비용을 부담하여야 합니다.

③고객은 임차기간을 초과하여 렌터카를 사용한 경우에는 렌터카 반환시추가로 대여요금을 지급하여야 합니다.

제7조(회사의 대여계약 해지) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약을 해지할 수 있습니다.

1. 고객이 계약의 중요한 사항을 위반하여 계약을 유지하기 어려운 객관적인 사정이 존재할 때
2. 계약 당시 고객의 개인정보가 허위로 판명된 때
3. 대여요금을 분할납부하기로 한 경우로서 대여기간 중 차임연체액이 2기의 대여요금에 달한 때
4. 고객(고객 아닌 자가 임대차계약서상의 운전자인 경우에는 운전자를 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 운전면허가 취소 또는 정지된 때
5. 고객이 교통사고를 야기한 때
6. 렌터카 대여 후 고객이 음주운전을 한 때
7. 렌터카 대여 후 고객이 마약, 각성제, 신나 등 약물에 취한 채 운전한 때
8. 임대차계약서상의 운전자 이외의 자가 운전을 한 때
9. 제15조의 금지행위를 한 때

②제1항에 따라 계약이 해지된 경우 회사는 잔여기간 대여요금의 10%를 공제한

후 대여요금을 고객에게 지급하여야 하고, 고객은 렌터카를 반환하여야 합니다.

제8조(고객의 대여계약 해지) ①고객은 렌터카 인도이전의 하자로 인하여 렌터카를 사용할 수 없는 때에는 제20조 제3항에 의한 조치를 받거나 대여계약을 해지할 수 있습니다.

②제1항에 따라 대여계약이 해지된 경우에는 회사는 수령한 대여요금 전액을 고객에게 반환합니다.

③고객은 임차기간 중이라도 회사와 합의하여 대여계약을 해지할 수 있습니다.

④고객의 사정에 의하여 대여계약을 해지하는 경우에는 고객은 잔여기간 대여요금의 10% 상당액을 회사에 지급하여야 합니다. 다만, 6개월 이상 장기계약의 경우 회사와 고객은 회사의 손실을 고려하여 중도해지시의 수수료를 별도로 약정할 수 있습니다.

⑤고객의 귀책사유로 렌터카의 사고 또는 고장이 발생한 경우 고객은 회사에 그 손해를 배상하고 계약을 해지할 수 있습니다.

제9조(불가항력 사유로 인한 대여계약 해지) ①임차기간 중 천재지변, 전쟁, 내란, 사변, 폭동, 소요 등 기타 불가항력 사유로 인하여 고객이 렌터카를 사용할 수 없는 경우에는 대여계약은 종료되며, 고객은 이와 같은 사실을 회사에 통보하여야 합니다.

②제1항에 의하여 대여계약이 종료된 경우 회사는 수령한 대여요금에서 대여계약이 종료된 때까지의 대여요금을 공제한 나머지 금액을 고객에게 반환합니다.

③고객이 제1항의 사유로 인하여 렌터카를 반환할 수 없는 때에는 회사는 고객에게 이로 인하여 발생한 손해의 배상을 청구할 수 없습니다. 다만, 고객은 제1항의 사유가 발생한 경우 즉시 회사에 연락하고, 회사의 요청에 협조하여야 합니다.

④제1항의 사유로 인하여 회사가 렌터카를 대여할 수 없거나 대체렌터카를 제공할 수 없을 때에는 고객은 회사에 이로 인하여 발생한 손해의 배상을 청구할 수 없습니다.

제10조(임차조건의 변경) ①고객이 대여계약의 체결 후 임차조건을 변경하고자 하는 경우에는 미리 회사의 승낙을 받아야 합니다.

②고객이 임차기간을 연장하고자 하는 경우에는 변경 후의 임차기간에 해당하는 대여요금을 지불하여야 합니다.

③회사는 변경된 임차조건에 따라 업무를 수행하기 어려운 경우에는 변경을 승낙하지 않을 수 있습니다.

제 3 장 보 험 및 점 검 등

제11조(보험가입 등) ①회사는 고객에게 자동차손해배상보장법에 따라 책임보험과 자동차종합보험(대인배상, 대물배상, 자기신체사고)에 가입된 렌터카를 대여합니다. 이 경우, 고객은 자동차보험약관상 승낙피보험자가 됩니다.

②고객은 차량사고 발생시 손해를 줄이기 위해 자기차량손해에 대한 보험 또는 회사가 고객을 보호하기 위해 운영하는 차량손해면책제도 중 하나를 선택하여 가입할 수 있습니다.

③회사는 계약체결시 고객에게 보험가입 및 보장금액에 관한 사항을 설명하여 드립니다.

제12조(점검표 작성 등) ①회사는 고객과 함께 임대차계약서에 첨부된 점검표에 의해 일상점검과 차체외관, 기본공구의 적재, 연료량 등을 확인한 후 렌터카를 인도합니다.

②회사는 제1항에 따른 점검·확인시 렌터카의 정비불량 등을 발견한 경우에는 수리 또는 부품교환 등의 조치를 취하고 그 내용을 기록·유지하여야 합니다.

제 4 장 채 입

제13조(고객의 점검의무) ①고객은 임차기간 중 렌터카를 사용하기 전에 타이어나

차체의 외관상태 및 시동 후 엔진상태 등을 점검하여야 합니다.

②고객은 제1항의 점검결과 이상이 발견된 경우에는 즉시 회사에 이를 통보하여야 합니다.

③고객은 회사의 자동차 정기점검 요청시 적극 협조하여야 합니다.

제14조(고객의 관리책임) 고객은 렌터카를 인도받은 시점부터 회사에 반환하는 시점까지 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 렌터카를 사용하고 보관하여야 합니다.

제15조(금지행위) 고객은 임차기간 중에 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.

1. 렌터카를 자동차운송사업 또는 이와 유사한 목적으로 사용하는 행위
2. 렌터카의 매각, 전대 또는 담보제공 등 회사의 소유권을 침해하는 일체의 행위
3. 렌터카의 차량번호판을 위조 또는 변조하거나 렌터카를 개조하는 등 그 원상을 변경하는 행위
4. 회사의 허락을 받지 아니하고 렌터카를 운전연습 및 각종 시험·경기에 사용하거나 다른 차를 견인하거나 견인에 준하는 행위
5. 법령 또는 공서양속에 위반하여 사용하는 행위
6. 임대차계약서상의 운전자 이외의 자 또는 무면허자에게 운전을 시키는 행위
7. 음주운전을 하거나 마약, 각성제, 신나 등 약물에 취한 상태로 운전하는 행위
8. 석유 및 석유대체연료 사업법 제2조 제10호의 규정에 의한 유사석유제품을 렌터카의 연료로 사용하는 행위
9. 위 각 호에 준하는 행위로 객관적으로 보아 그로 인하여 렌터카를 손상시킬 우려가 있는 행위

제16조(배상책임) ①고객은 임차기간 중 제15조에 해당하는 행위 기타 고객의

책임있는 사유로 인하여 회사 또는 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우 그 손해를 배상할 책임을 집니다.

②고객이 임차기간 중 주정차 위반과 교통법규 위반 등으로 인하여 부과받은 과태료와 범칙금 등은 렌터카 반환 후에도 부담하여야 합니다.

제 5 장 자동차 사고의 조치 등

제17조(사고처리) ①고객은 렌터카 임차 중 사고가 발생한 때에는 부상자 후송 및 경찰서 신고 등 도로교통법상의 조치를 취함과 동시에 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 처리하여야 합니다.

1. 사고상황 등을 회사에 즉시 통보
2. 사고와 관련하여 보험회사가 요청하는 서류 또는 증거의 제출
3. 사고와 관련하여 제3자와 합의 또는 협의를 할 경우 사전에 회사와 협의
4. 렌터카의 수리는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 회사와 협의를 거쳐
확정한 공장 또는 자동차관리법령에서 규정한 자동차종합정비업체 등에
수리 의뢰

②회사는 제1항 제4호에 따라 렌터카를 수리하는 경우 사전에 예상비용을 고객에게 통지하고, 수리 후에는 소요된 비용을 고객에게 청구합니다.

③고객이 제1항 각 호의 어느 하나를 위반하거나 회사와 협의되지 아니한 곳으로 렌터카를 이동, 견인, 수리 등을 행하여 렌터카 운행에 지장이 초래되어 재수리 등으로 발생하는 추가비용은 고객이 부담하여야 합니다.

④회사와 고객은 사고해결을 위해 노력하여야 하며, 협조를 태만히 하여 상대방에게 손해를 입힌 경우에는 귀책사유에 따라 그 손해를 배상할 책임을 집니다.

제18조(보험처리 등) ①고객은 사고발생시 회사가 체결한 자동차보험 및 제11조 제2항에 의한 자기차량손해보험 또는 차량손해면책제도의 보장범위 내에서 손해를 보상받을 수 있습니다. 다만, 고객 또는 임대차계약서상 운전자의 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 발생한 손해와 자동차보험약관에서 정한 면책사항에 해당하는 경우에는 일부 또는 전부를 보상받지 못합니다.

1. 고의로 인한 손해
2. 무면허운전 사고로 인한 손해
3. 영리를 목적으로 렌터카를 전대하거나 요금 또는 대가를 받고 렌터카를 사용하다가 생긴 사고로 인한 손해
4. 범죄를 목적으로 렌터카를 사용하다가 발생한 손해
5. 음주운전 사고로 인한 손해
6. 마약, 각성제, 신나 등 약물에 취한 상태에서 운전하다가 생긴 사고로 인한 손해
7. 렌터카를 경기용이나 연습용 또는 시험용으로 사용하다가 생긴 사고로 인한 손해
8. 임대차계약서상의 운전자 이외의 자가 렌터카를 운전하다가 생긴 사고로 인한 손해

②고객은 제1항의 보상을 받음에 있어, 고객의 귀책사유로 인한 사고의 경우 자동차보험 및 자기차량손해보험에 가입한 경우 보험사에, 차량손해면책제도에 가입한 경우는 회사에 자기부담금을 별도로 지급하여야 합니다.

③고객이 제11조 제2항의 자기차량손해보험 또는 차량손해면책제도에 가입하지 않고 사고가 발생하여 차량이 파손된 경우 고객은 사고당시 차량기준가액 등을 기준으로 회사에 손해를 배상하여야 합니다.

④제11조 제2항의 자기차량손해보험 또는 차량손해면책제도에 의한 보장금액이 고객의 배상책임금액보다 부족한 때에는 그 부족액은 고객이 부담하여야 합니다.

⑤대여계약이 종료되었음에도 고객이 회사에 렌터카를 반환하지 않고 운행하다가 생긴 사고는 회사의 자동차보험 가입에도 불구하고 고객이 손해배상책임을 져야 하며, 그 사고로 인하여 회사에 손해가 발생한 경우에는 고객은 회사에 그 손해를 배상하여야 합니다.

제19조(휴차손해 등 부담) ①고객은 고객의 귀책사유에 의한 사고로 렌터카를

수리할 경우에는 그 수리기간의 영업손해를 배상하여야 하고, 렌터카가 수리 불가능할 정도로 파손되거나 도난된 경우에는 렌터카의 재구매 및 등록 등에 소요되는 기간의 영업손해를 부담하여야 합니다.

②회사는 제1항에 의하여 고객이 부담할 손해액을 정하는 경우 동종차량의 대여요금 등을 감안한 객관적인 산정자료를 제시하여야 합니다.

③회사가 제2항에 의한 객관적인 산정자료를 제시하지 않는 경우 고객은 수리기간 또는 재구매 및 등록에 소요되는 기간에 해당하는 대여요금의 50%를 부담하여야 합니다. 이때 대여요금은 수리기간 또는 재구매 및 등록에 소요되는 기간에 해당하는 일일대여요금을 기준으로 산정한다.

예시)

고객이 A 승용차를 임차하여 운행 중에 자신의 귀책사유로 인한 사고로 렌터카를 파손하여 동 차량의 수리에 10일이 소요된 경우 위 제19조 제3항에 따라 고객이 부담하여야하는 회사의 영업손해는 아래와 같습니다.

회사의 영업손해(휴차손해) = [73,000원(7일 이상 대여시 일일대여요금)×10일(수리기간)]=730,000원
의 50%= 365,000원

※ 회사의 A승용차 대여료(가정)

· 대여기간 1~2일 : 일일대여요금 91,000원

· 대여기간이 7일 이상 : 일일대여요금 73,000원

제20조(고객의 렌터카 이상 또는 고장 발견시 조치) ①고객은 임차 중 렌터카의 이상 또는 고장을 발견한 때에는 회사에 연락하고 그 처리방향에 대하여 협의하여야 합니다.

②고객의 고의·과실로 렌터카의 이상이나 고장이 발생한 경우에는 렌터카의 인수 및 수리에 소요되는 비용을 고객이 부담하여야 합니다.

③렌터카 인도이전의 하자로 인하여 렌터카를 사용 불가능하게 되거나 수리가 필요하게 되었을 때 고객은 회사로부터 대체 렌터카의 제공 또는 이에 준하는 조치를 받을 수 있습니다.

④회사는 제3항에서 정한 조치를 할 수 없는 경우에는 고객에게 대여요금을 반환하고, 렌터카 회수 등에 필요한 비용을 부담합니다.

제 6 장 반 환

제21조(렌터카의 반환시기 등) 고객은 약정한 대여기간 종료시점 또는 대여계약 중도해지시에 렌터카를 회사에 반환하여야 합니다.

제22조(렌터카의 확인 등) ①고객은 렌터카를 회사에 반환할 때 통상적 사용으로 인한 마모 등을 제외하고는 인수시 확인한 상태 그대로 반환하여야 합니다.

②회사는 렌터카 반환 시 고객의 입회하에 렌터카의 상태를 확인합니다.

③회사가 렌터카를 반환받을 때에는 고객 입회하에 렌터카 내의 고객 또는 동승자의 유류품의 잔류 여부를 확인합니다.

④회사와 고객은 렌터카 반환·회수시 잔여 연료량의 과·부족분에 대한 연료대금을 서로 정산합니다. 이를 위해 회사는 고객이 렌터카를 반환할 때의 연료량이 임대시의 연료량보다 부족한 경우에는 당해 부족분에 대한 연료대금을 요청할 수 있고 고객은 반환시의 연료량이 임차시의 연료량을 초과하는 경우에는 당해 초과분에 대한 연료대금을 회사에게 요청할 수 있습니다. 다만, 연료 정산의 편의와 정확성을 위해 회사가 연료탱크에 연료를 100% 채워 인도하는 경우 고객은 연료탱크에 연료를 100% 채워 반환합니다.

제23조(렌터카의 반환장소 등) ①고객은 약정한 반환장소에서 렌터카를 반환하여야 합니다. 다만, 제10조 제1항에 의하여 반환장소가 변경된 경우에는 변경 후의 반환장소에서 반환하여야 합니다.

②고객의 사정에 의하여 반환장소가 변경되어 렌터카회수에 추가비용이 발생한 경우에는 고객은 그 비용을 부담하여야 합니다.

제24조(렌터카 미반환에 대한 조치) ①회사는 고객이 대여기간 종료시로부터 24시간을 경과하여도 반환장소에 렌터카를 반환하지 아니하거나 회사의 반환청구에 응하지 않을 때에는 렌터카 회수 및 손해보전에 필요한 모든 법적 조치를

취할 수 있습니다.

②회사는 제1항에 해당되는 경우 렌터카의 소재를 확인하기 위하여 고객에게 전화를 하거나 주소지를 방문하여 함께 거주하는 가족 및 친족 등에게 청취조사를 할 수 있으며, 차량위치정보시스템의 작동 등 필요한 조치를 취할 수 있습니다. 다만, 회사는 렌터카 대여시 차량위치정보 확인이 가능한 자동차를 대여할 경우에는 그 사실을 고객에게 고지하고 확인을 받아야 합니다.

③회사는 제2항의 조치에도 불구하고 **대여기간 종료시로부터 7일이 경과 하였음에도 렌터카와 고객의 소재가 불명한 때에는 도난신고 등 필요한 조치를 취할 수 있습니다.** 이 경우 회사는 제2항에 따른 조치를 취하였음에도 렌터카와 고객의 소재가 불명함을 입증하여야 합니다.

④고객은 제1항 내지 제3항에 해당하는 경우 회사에 입힌 손해를 배상할 책임을 지며, 렌터카 회수 및 고객·운전자의 소재확인 등에 소요된 비용을 부담하여야 합니다.

⑤회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 고객의 계약위반으로 인한 동종 또는 유사한 피해를 방지하기 위하여 계약시 수집·이용목적, 수집항목, 보유 및 이용기간 등이 기재된 별도의 “개인정보 이용동의서” 및 개인정보를 제공받는 자, 목적, 항목, 보유 및 이용기간 등이 기재된 별도의 “제3자 제공동의서”에 동의를 받아 피해가 발생한 경우에 한하여 동종사업자 및 사업자단체에게 개인정보를 제공할 수 있습니다.

1. 고객이 회사의 렌터카 반환요구에도 불구하고 정당한 사유 없이 렌터카를 반환하지 않거나 연락이 되지 않는 상태에서 렌터카 반환일로부터 익일 영업시간 내에 반환하지 아니한 경우
2. 고객이 대여요금을 연체하여 회사가 상당기간 동안 2회 이상 납부를 최고하였음에도 계속 연체하고 있는 경우. 단, 고객에게 부득이한 사유가 있는 경우에는 제외합니다.
3. 렌터카를 불법 매매 또는 개조한 경우
4. 차량번호판 위조 또는 범죄에 사용하는 등 불법행위에 이용한 경우
5. 렌터카를 전대, 담보제공 또는 매각하는 등 회사의 소유권을 침해하는 일체의 행위를 한 경우

6. 교통사고 후 도주 또는 렌터카를 방치한 경우
 7. 렌터카를 자동차운송사업 또는 이와 유사한 목적으로 사용한 경우
 8. 임대차계약서상의 운전자 이외의 자 및 무면허운전자가 운전하다 사고가 발생한 경우
 9. 렌터카를 운전연습 및 각종 시험·경기에 사용한 경우
 10. 다른 차를 견인 혹은 견인에 준하는 행위를 한 경우
 11. 위 각 호에 준하는 행위로 회사에 중대한 손해를 발생시키는 경우
- ⑥회사는 제5항에 따라 제공받은 고객의 정보를 고객으로부터 동의받은 목적과 다른 목적으로 이용할 수 없습니다.
- ⑦회사가 제1항 내지 제6항에 의한 업무를 처리하는 과정에서 고의 또는 과실로 고객에게 손해를 입힌 경우에는 배상책임을 부담합니다.

제 7 장 보 칙

제25조(지연손해금) 회사와 고객은 이 약관에 따른 금전채무의 이행을 지체한 경우 상사법정이율에 따른 지연손해금을 지급하여야 합니다.

제26조(계약의 세칙) 회사는 이 약관이 정한 범위 내에서 고객의 이해가 용이하도록 세부사항을 규정하는 세칙을 정할 수 있습니다.

제27조(신용조회) 회사는 고객의 동의를 받아 대여계약 체결 전 신용정보기관을 통하여 고객의 신용상태를 조회·확인할 수 있습니다.

제28조(관할법원) 이 약관의 해석과 이에 근거한 대여계약에 관련된 법적 분쟁이 발생할 경우 소송은 민사소송법상의 관할법원에 제기합니다. 단, 회사와 고객이 관할법원에 대해 약정할 경우에는 그에 따릅니다.

[별첨 3] 임차인 운전자격 확인 및 개인정보 수집·이용, 제3자 제공 동의서

☐ 임차인 운전자격 확인 및 개인정보 수집·이용 등에 관한 동의서 ☐

○○○렌터카[개인정보처리자] 는(은) 차량대여서비스 제공을 위한 임차인(운전자) 운전자격 확인 및 개인정보 수집·이용 등을 위해 아래 내용을 설명하고 귀하의 동의(확인)를 받고자 합니다.

1. 여객자동차운수사업법 제34조의2 제2항에 따른 운전자격 확인 관련 사항

- 임차인(운전자)의 운전면허증 원본을 제출받아 사본을 저장하고(주민등록번호 뒷자리는 삭제된 형태), 운전면허증 상의 사진과 운전자 본인 얼굴 대조 확인 ☐
- ※ 해당 개인정보 불필요시 개인정보보호법 제21조에 따라 지체 없이 면허증 사본 파기예정
- 상기 면허증에 도로교통법 제93조에 따른 취소, 정지사항이 없음을 확인 ☐
- 도로교통법 제95조 제1항 상의 운전면허증 반납의무 위반이 없음을 확인 ☐
- 임차인(운전자)은 운전면허 취소·정지 등의 사유가 있음에도 운전면허증 반납의무를 위반하거나 운전면허증을 위·변조 했을 경우 발생하는 민·형사상의 일체의 불이익을 감수함 ☐

본인은 위와 같은 사항에 대해 ○○○렌터카로부터 충분한 설명을 듣고 동의하였음을 확인하는 의미에서 아래와 같이 자필서명 합니다.

임차인(제1운전자)	홍길동	생년월일		서명	
임차인(제2운전자)		생년월일		서명	

2. 개인정보 수집·이용 등에 관한 동의 관련 사항

(1) 개인정보 수집·이용에 대한 동의

○ 개인정보의 수집·이용 목적

회사는 이용자에 대하여 대여계약에 필요한 개인정보, 서비스 제공을 위한 개인정보 등 필수사항을 서면(계약서) 또는 인터넷 회원가입을 통해 수집하고 있으며, 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위하여 이용합니다.

- 대여(운전)자격 확인, 본인확인, 연령확인, 민원처리, 차량예약정보 전달 등
- 서비스 제공에 관한 계약 이행 및 서비스 제공에 따른 요금정산에 이용 : 요금 결제, 청구서 발송, 렌터카 예약 서비스, 세금계산서 발행

○ 수집하는 개인정보의 항목

- 필수정보 : 성명, 생년월일, 주소, 연락처(전화번호 또는 휴대전화번호), 고유식별정보(운전면허번호, 외국인등록번호, 여권번호)
- 선택정보 : 이메일, 직업, 회사명, 회사주소, 회사 전화번호

○ 개인정보의 보유 및 이용 기간 : 대여 신청 후 계약을 체결하지 못한 경우 신청일로부터 7일 이내, 계약을 체결한 경우 5년

○ 귀하는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않으실 수 있습니다. 동의 거부 시에도 차량대여는 가능하나 ○○(ex.예약 문자 알람, 이벤트 할인)등의 서비스는 제한될 수 있습니다. (단, 대여를 위한 최소한의 정보인 필수정보는 미작성시 차량대여 불가)

☐ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

동의함	☐	동의하지 않음	☐
-----	--------------------------	---------	--------------------------

(2) 개인정보의 제3자 제공 동의

○○○○ [개인정보처리자] 은(는) 정보주체의 개인정보를 수집·이용 목적으로 명시한 범위 내에서 처리하고 있으며 법령에 근거가 있는 경우 등을 제외하고는 원칙적으로 고객의 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 고객의 차량 미반납 등 계약불이행 등으로 회사에 손해를 발생시킨 경우에는 아래와 같이 고객의 개인정보를 제공하고자 개인정보보호법 제17조 및 제22조에 따라 동의를 받고자 합니다.

1. 개인정보를 제공받는 자(제3자)
: 000 (ex. 한국도로공사, 경찰청, 시·군·구청 등)
2. 개인정보를 제공받는 자의 이용목적
: 계약종료 후 차량 미반납, 대여요금(과태료 등)채납, 불법차량매각, 불법 제3자 담보제공, 차량방치 후 도주, 손해배상금 지급지연 등 고객의 귀책사유로 회사에 손해를 발생시킨 경우 피해구제 및 동일한 피해로부터 피해방지 목적
3. 제공할 개인정보의 내용
: 성명, 생년월일, 운전면허번호, 연락처, 주소
(외국인은 국세운전면허번호, 여권번호, 국적)
4. 제공받는 자의 개인(신용)정보 보유·이용기간
: 제공시점으로부터 5년, 단 이용자에게 피해 배상을 받은 경우 그 시점부터 보유 및 이용을 금지함.
5. 동의를 거부할 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 내용 : 정보주체가 개인정보의 제3자 제공을 원하지 않을 경우 회사는 제3자에게 개인정보를 제공하지 않으나, 미 동의로 인해 이용 상의 불이익이 발생할 수 있습니다. (예. 계약 거절 등)

☐ 위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공하는데 동의하십니까?

동의함	☐	동의하지 않음	☐
-----	--------------------------	---------	--------------------------

(3) 개인위치정보(GPS) 동의 조항 및 이용 동의

“개인위치정보”라 함은 이동성 있는 물건 또는 개인이 특정한 시간에 존재하거나 존재하였던 장소에 관한 정보로 특정 개인의 위치정보(위치정보만으로는 특정 개인의 위치를 알 수 없는 경우에도 다른 정보와 용이하게 결합하여 특정 개인의 위치를 알 수 있는 것을 포함한다)를 말합니다. 회사는 고객(이용자)의 사전 동의 없이는 임차인의 개인위치정보를 함부로 공개하지 않으며, 조회된 정보는 아래와 같이 제한된 범위에서만 동일사업자 및 동일사업자단체(연합회, 조합)와 공유하여 이용하고 있습니다.

가. 고객의 귀책 있는 행위로 차량 미반납 등 계약불이행이 있어 차량을 회수하기 위한 경우

나. 기타 법령의 규정에 의한 정부(사법기관, 수사기관)의 적정한 요청이 있는 경우

○ 개인위치정보조회 및 이용에 대한 책임

회사가 고의로 고객의 명예 및 신용을 훼손하고자 고객의 신원정보를 공유 및 제공한 경우 또는 고의 및 중대한 과실로 위에서 언급한 개인정보공개 및 개인위치정보이용 사유 이외의 목적으로 임차인의 개인정보 및 개인위치정보를 이용하여 이로 인하여 임차인에게 손해가 발생한 경우에는 회사가 민·형사상의 책임을 집니다.

- 동의를 거부할 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 내용 : 정보주체가 개인정보의 제3자 제공을 원하지 않을 경우 회사는 제3자에게 개인정보를 제공하지 않으나, 미 동의로 인해 이용 상의 불이익이 발생할 수 있습니다. (예. 계약 거절 등)

☐ 위와 같이 개인위치정보를 조회·이용하는데 동의하십니까?

동의함	☐	동의하지 않음	☐
-----	--------------------------	---------	--------------------------

(4) 고유식별정보(주민등록번호, 운전면허번호, 여권번호 등) 처리에 관한 사항

○○○○ [개인정보처리자] 은(는) 개인정보보호법에 따라 상기 개인(신용)정보에 대한 개별 동의사항에 대하여 다음과 같이 귀하의 고유식별정보(주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허증번호)를 처리(수집, 이용, 조회, 제공)하고자 합니다.

* 2014년 8월 7일부터 법령에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우가 아닌 경우에는 주민등록번호를 수집·처리 할 수 없습니다.

☐ 위와 같이 고유식별정보를 처리(수집, 이용, 조회, 제공)하는데 동의하십니까?

동의함	☐	동의하지 않음	☐
-----	--------------------------	---------	--------------------------

본인은 상기 내용과 같이 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공, 개인위치정보의 조회·이용에 대해 동의합니다.

년 월 일	임차인(제1운전자)	홍길동	(서명)
	임차인(제2운전자)		(서명)

한국렌터카사업조합연합회 참여 회원사를 위한 렌터카 업무 개인정보 처리 가이드

발 행 일 2020. 12.

작 성 한국렌터카사업조합연합회

감 수 · 자 문 개인정보보호위원회·한국인터넷진흥원

디자인·인쇄 한결엠 02-6952-0551

 중증장애인생산품생산시설

 사회적협동조합

 사회적기업